



בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

י' כסלו תשפ"ו 30 נובמבר 2025

עמ"ת 43184-11-25 ASGDIM ט'
9228020 (עציר) נ' מדינת ישראל

לפני כב' השופט רון סולקין

העורר JOSA F ASGDIM ט' 9228020 (עציר)

נגד

מדינת ישראל

המשיבה

נוכחים:

ב"כ העורר – עו"ד עלא קישאוי

ב"כ המשיבה – עו"ד אלמז איסו-צגא
העורר הובא באמצעות שב"ס

פרוטוקול

ב"כ המשיבה

לשאלת בית המשפט האם הוצג לנו רשיון – אני משיבה שצילום של רשיון הנחזה להיות רשיון בינלאומי הועבר לתובעת במעמד הדיון. מדובר רק בצילום וזו הפעם הראשונה שהועבר לנו צילום כזה.

במהלך החקירה טען העורר כי הוא מחזיק ברשיון בינלאומי ולא הציג רשיון כזה, טען כי זה מצוי, הסניגור בדיון בערר טען שהעביר צילום של הרשיון שנחזה להיות רשיון כי הרשיון המקורי בידי המשטרה וזה לא מדויק, מאחר ולא הועבר שום רשיון כזה לגורמי החקירה ו/או התביעה.

ב"כ העורר

העורר לא סודני. הוא מאריתריאה. אפשר להוציא בארץ רשיון מגיל 16.5. בדיון הקודם בית המשפט אמר שיש טענה יפה, אבל צריך לדון בה. בית משפט קמא ציין שמדובר בטענה שיש לבדוק בתיק העיקרי והוא שגה כי זה לב התיק. הנאשם נמצא בידי המשטרה בתיק אחר המתנהל ואמרתי זאת בדיון הקודם. יש הבדל בין מישהו שמעולם לא הוציא רשיון נהיגה לבין אחד שהיה לו רשיון נהיגה. אם היה מדובר באזרח צרפתי היחס היה אחרת אליו.

רשיון הנהיגה נשלח לתביעה. אי אפשר לקבל רשיון בינלאומי אם אין רשיון נהיגה. הוא נמצא בידי התביעה והיא יכולה לבדוק את הטענה הזאת.

מדוע בית המשפט שמע את המפקחים שניים מתוך שלושה ולא שמע את השלושה. הצענו שיש פה חלופה כדי לאיין את המסוכנות שלו. מציעים מעצר בית. בתיקי תעבורה ההלכה של העליון שלא עוצרים בתיקי תעבורה והכלל הוא שחרור והצענו חלופה לאיין את המסוכנות ולהרחיק אותו מההגה ומבקש לשמוע את המפקחים שלא נשמעו.

יש כאן מפקח שלא נשמע בבית משפט קמא, עם ת.ז. ישראלית.



בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

י' כסלו תשפ"ו 30 נובמבר 2025

עמ"ת 43184-11-25 ASGDIM ט'
9228020(עציר) נ' מדינת ישראל

ערב מוצע מטעם ההגנה, מר זיאד מוחמד, מוזהר כדין:

חקירה ראשית לשאלות בית המשפט

אין לי כאן תעודת זהות. יש לי ברכב רשיון נהיגה. שלחתי עכשיו מישו להביא אותו. אני לא זוכר את מספר ת"ז שלי.
אני עובד בגלידריה בבת ים בשם "ויקטורי". הכתובת שלה לא ידועה לי כי אני עובד חדש שם מספר ימים. עדיין אין לי תלוש ועוד לא מלאתי טופס 101 ולא עובד מסודר. הוא שכן שלי דלת ליד.
הייתי בבית סוהר פעם ושוחררתי.

ב"כ העורר

יש לנו ערב נוסף עם ת.ז. ישראלית.

ערב מוצע מטעם ההגנה, מר דמלאש וורקו בינה, ת.ז. 324476514 מוזהר כדין

חקירה ראשית לשאלות בית המשפט

אני לא עובד.

ב"כ המשיבה

עמדת התביעה להותיר את החלטת בית משפט קמא על כנה. יש פה עורר שנתפס נוהג כאשר אינו מורשה לנהיגה כלל וזו הפעם החמישית. נכון שבבקשה כתבנו פעם רביעית, זו הייתה טעות. ביום 4/2/24 הורשע העורר בעבירה זהה, מדובר במועדים סמוכים ואף בחלק מההרשעות מדובר בעבירות זהות בעבירות נלוות חמורות כגון נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים. אין נהיגה בפסילה.
מרחף מעל ראש העורר עונש מאסר מותנה בן 3 חודשים אשר לא מרתיע אותו מלשוב ולנהוג. מדובר בעורר נתין זר שנמצא פה 15 שנה. חברי טוען כי על פי תקנה 567 בתקנות התעבורה ניתן לנהוג בישראל תוך החזקת ברשיון בינלאומי שהופק במדינה זרה ותקנה זו תקפה גם לגבי העורר, ולגישת התביעה זה לא ככה כי אחד התנאים של תקנה 567 מתייחס למי ששהה בארץ לתקופה שאינה עולה על שנה.

ב"כ העורר

לא בכדי בית המשפט שאל אם יש לעורר פסילה בנהיגה



בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

י' כסלו תשפ"ו 30 נובמבר 2025

עמ"ת 43184-11-25 ASGDIM ט'
9228020(עציר) נ' מדינת ישראל

החלטה

ערר על החלטת בית משפט לתעבורה במחוז מרכז, כבוד השופט אורן בועז, מ"ת 7474-10-25, מיום 29/10/25, במסגרתה הורה על מעצרו של העורר עד תום ההליכים המשפטיים.

נגד העורר הוגש כתב אישום, המייחס לו עבירות של נהיגה ללא רישיון, בניגוד לסעיף 10(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א-1961; נהיגה ללא ביטוח, בניגוד לסעיף 2(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970.

בהתאם לעובדות כתב האישום, מיוחס לעורר, כי בתאריך 25/10/25, סמוך לשעה 17:06, נתפס נוהג ברכב פרטי מסוג מזדה, מ"ר 74-920-54, ללא רישיון וללא ביטוח.

בד בבד עם כתב האישום הוגשה בקשה למעצר עד תום ההליכים, כשהטענה היא, כי חרף העובדה, שהעורר מעולם לא החזיק ברישיון נהיגה – הספיק לצבור לא פחות מ-6 הרשעות תעבורתיות, ביניהן שלוש הרשעות בעבירות שעניינן נהיגה ללא רישיון נהיגה, וכן הרשעות בעבירות נוספות, כגון נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים. זו הפעם הרביעית, בה נתפס נוהג ללא רישיון (בדיון היום, ביקשה ב"כ המשיבה לתקן את האמור בבקשה, ולטעון, כי המדובר בפעם החמישית). בנוסף, תלוי ועומד מעל העורר מאסר מותנה.

בית משפט קמא הורה על מעצרו של העורר עד תום ההליכים, כשהנימוק המרכזי לכך היה, כי לא ניתן לסמוך על העורר, אשר מזלזל בחוק ובהחלטות שיפוטיות.

הטענות המרכזיות בערר היא, כי למרות האמור – היה על בית המשפט קמא לבחון חלופת מעצר.

עוד נטען, כי מחמת העובדה, שהעורר מחזיק ב"רישיון בינלאומי" – יש לראות אותו כמי שלא חידש רישיון ולא כמי שנסע ללא רישיון כלל, וזאת בהתאם להוראות תקנה 567 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.

אחרון ראשון – בנוגע לטענה בדבר קיומו של רישיון ממדינה זרה – התחייבה ההגנה, בדיון מיום 19/11/25 – להמציא רישיון כזה, ככל שקיים, לתביעה. מה שהומצא לתביעה הוא עותק של מסמך המוכתר כ"רישיון בינלאומי" שאליו כבר התייחס בית משפט קמא בהחלטתו. אין תוקף משפטי למסמך כזה. הטענה, כי עלה בידי העורר, שהסתגן לארץ לאחר מסע ארוך מאריתריאה בהיותו בן 17,



בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

י' כסלו תשפ"ו 30 נובמבר 2025

עמ"ת 43184-11-25 ASGDIM ט'
9228020(עציר) נ' מדינת ישראל

1 להוציא רישיון נהיגה, בארץ מגוריו – היא בלשון עדינה, חסרת אחיזה במציאות, ומכל מקום – לא
2 הוכחה בראיה כלשהי. מעבר לאמור, גם לו היה בידי העורר רישיון זר כלשהו (והסיכוי לכך אפסי) הרי
3 ממילא שוהה בארץ תקופה ארוכה יותר מזו הנקובה בתקנה, ומכל מקום פרשנות סבירה של התקנה
4 מדברת על מי שנכנס לארץ כחוק. אחרת, כל אחד יוכל לגנוב את הגבול ולנהוג, מבלי שהוכשר לכך.

5
6 אשר לטענה הנוספת, שהיא העיקרית, בערר – אכן יש צדק בטענת ההגנה, כי מעצר עד תום ההליכים,
7 בעבירות תעבורה, שאף אינן כוללות עבירה של הפרת צו שיפוטי תוך נהיגה בפסילה – הוא צעד חריג.
8 אלא, שבית משפט קמא בחן חלופה, שהוצעה לעניין העורר, ולא מצא אותה מתאימה, בהתייחס
9 לנתוניו של העורר עצמו, שאינו נרתע מלשוב ולעבור את העבירה פעם אחר פעם.

10
11 מעבר לנדרש, נאות בית המשפט לבחון, גם בדיון זה, חלופת מעצר, המורכבת מערבים נוספים, בעלי
12 אזרחות ישראלית, אך במהלך הדיון – לא נמצאו ערבים אלה כמתאימים. האחד מהם – עבריין
13 מורשע, שריצה מאסר ובנוסף, אינו זוכר את מספר ת.ז. שלו ואינו עובד באופן מסודר. גם הערב המוצע
14 השני – אינו עובד. בסופו של דבר, חתימה על ערבות היא בעלת משמעות כספית ולא ניתן לאשר,
15 במקרה מסוים זה, ערבים, שאין משמעות לחתימתם.

16
17 אין צורך להזכיר, כי רכב מנועי עלול לשמש ככלי משחית. על אחת כמה וכמה, כאשר נהוג על ידי מי
18 שמעולם לא הוכשר לכך, ובנוסף, גם בעברו נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים.

19
20 אין בכך לומר, כי לא ניתן כלל לשקול חלופה בעניינו של העורר. חלופה המורכבת ממעצר בפיקוח
21 אלקטרוני וכן מערבים בעלי אזרחות ישראלית, אשר לא הסתבכו עם החוק בעבר והם מנהלים חיים
22 עמלניים, כאשר יש משמעות לחתימתם על כתב ערבות – יתכן שתוכל לסכון בעניינו של העורר
23 ולצמצם את מסוכנותו, כמובן, בצירוף ערבויות כספיים, לרבות הפקדה במזומן או בערבות בנקאית
24 אוטונומית, בלתי מותנית ומתחדשת אוטומטית, בסכום גבוה.

25
26 על מנת לבחון אפשרות לחלופה כזו או לחלופה מוסדית כלשהי, שעשויה להתאים בעניינו של העורר
27 – יועבר עותק ההחלטה לשירות המבחן למבוגרים, אשר מתבקש לערוך חקירת מעצר בעניינו של
28 העורר, ולבחון ערבים, ככל שיוצגו כאלה התואמים לתנאים שנקבעו בהחלטה זו. שירות המבחן
29 מתבקש לבחון התאמת המשיב לחלופה של מעצר בפיקוח אלקטרוני, בכתובת שתוצע על ידי ההגנה.

30
31 עם הגשת התסקיר ובהתאם להמלצותיו – יהיה רשאי מי מהצדדים לפנות מחדש לבית משפט קמא
32 בבקשה מתאימה.





בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

י' כסלו תשפ"ו 30 נובמבר 2025

**עמ"ת 43184-11-25 ASGDIM ט'
9228020(עציר) נ' מדינת ישראל**

1 לעת הזו, לא נמצאה שגגה בהחלטת בית משפט קמא ובכפוף לאמור לעיל – דוחה את הערר.

2

3 המזכירות תסווג ההליך כסגור.

4

5

6

7

ניתנה והודעה היום י' כסלו תשפ"ו, 30/11/2025, במעמד הנוכחים.

רון סולקין, שופט

8

9

10

11

12

הוקלד על ידי שושי עסיס

